

บทที่ ๓๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๑๐๙๑
	๑. การสรรหาและคัดเลือก	๑๐๙๑
	๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๑๐๙๙
	๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๑๑๐๓
	๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๑๑๑๑
	๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑๑๑๑
	๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๑๑๑๘
	๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๑๑๑๙
บทที่ ๓๒	คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๑๑๒๕
	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑๑๒๕
	๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๑๑๓๒
	๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๑๑๓๒
	๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๑๑๓๒
	๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๑๑๓๔
	๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน	๑๑๓๖
	๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ	๑๑๓๙
	๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๑๑๔๓
	๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๑๑๔๓
	๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๑๑๖๖
	๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๑๒๐๘
	๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	๑๒๑๘
	๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย	๑๒๒๒



บทที่ ๓๓ คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๒๒๓
๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๑๒๒๓
๒. ค่ารักษาพยาบาล	๑๒๓๘
๓. บำเหน็จบำนาญ	๑๒๔๑
๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๑๒๔๙
๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๑๒๕๐
บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ	๑๒๕๕
๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๑๒๕๕
๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๑๒๖๐
๓. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๑๒๖๑
๔. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๑๒๖๓



๕. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงิน
จัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

๑๒๖๖

ภาคผนวก

๑๒๖๙

ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

๑๒๗๑

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑๓๑๑

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑๓๑๓

รายชื่อคณะผู้จัดทำ

๑๓๑๕



ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง^๑

๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองภูเก็ต ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

^๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓



(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์^๒ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรี

(๑๒) ศาลปกครองภูเก็ต^๓ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

(๑๓) ศาลปกครองสุพรรณบุรี^๔ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

(๑๔) ศาลปกครองยะลา^๕ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมี จำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดลอม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

^๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๘ ก หน้า ๘

^๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑-๓

^๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๘

^๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๑๓



(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นกรม ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๕/๒๕๖๔)

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นกรม ดังนั้น สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ จึงถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๖๔)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๓/๒๕๖๕)

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๐๙/๒๕๖๕)

กรมควบคุมโรค เป็นราชการส่วนกลาง มีฐานะเป็นกรม ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๑/๒๕๖๕)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม



ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๒/๒๕๖๕)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ส่วนสถาบันพระบรมราชชนก นั้น เป็นหน่วยงานระดับกองของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจกำกับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๔ บัญญัติให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระบรมราชชนก จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๓/๒๕๖๕)

กรมธนารักษ์ เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๘/๒๕๖๕)

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๘/๒๕๖๔)

กรุงเทพมหานคร เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเรื่องการควบคุมอาคารในเขต



กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๘๑/๒๕๖๔)

เทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลนครสมุทรสาครจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๑/๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองบ้านทุ่งม เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านทุ่งมจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๖๖)

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น การยาสูบแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป. ๓๐๔/๒๕๖๔)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๑๖๐/๒๕๖๔ ที่ ๙๖๒/๒๕๖๕ ที่ ๖๓๒/๒๕๖๖ และที่ ๑๐๒๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอำนาจกระทำการกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ



ดังกล่าว ดังนั้น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๗๒/๒๕๖๔ และที่ คบ. ๒๐/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๘๘/๒๕๖๔ และที่ ๙๒๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มีวัตถุประสงค์รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม และจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔/๒๕๖๕ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๖๕ ที่ ๒๒๙/๒๕๖๕ ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ที่ ๔๙๙/๒๕๖๕ ที่ ๕๔๔/๒๕๖๕ ที่ ๕๖๙/๒๕๖๕ ที่ ๕๗๓/๒๕๖๕ ที่ ๖๗๓/๒๕๖๕ และที่ ๖๙๓/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย โดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธีการใด ๆ ตลอดจนบำรุงรักษาทางพิเศษ ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๒/๒๕๖๕ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

องค์การคลังสินค้า เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมีผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่จัดการและดำเนินกิจการขององค์การให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการขององค์การวางไว้ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตำแหน่ง รวมทั้งมีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ลงโทษทางวินัยพนักงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการได้วางไว้ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล



และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๖๖ ที่ ๘๖๓/๒๕๖๖ และที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม รวมถึงมีอำนาจหน้าที่กระทำการภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๖๕ ที่ ๔๖๗/๒๕๖๕ และที่ คบ. ๓๓๖/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลฉลอง เป็นหน่วยงานในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลฉลอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๒/๒๕๖๕)

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนั้น การประปานครหลวงจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓/๒๕๖๖ และที่ ๕๓๔/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ได้แปรรูปเป็นบริษัทจำกัด มหาชนและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีภารกิจในการให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมแก่ประชาชนทั่วไปอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ดังนั้น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๖๖)



การประปาส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๖๖ และที่ คร. ๕๑๓/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปา นครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และโดยที่สำนักงานประปา สาขามีนบุรี เป็นสำนักงานสาขาของการประปา นครหลวง ดังนั้น สำนักงานประปา สาขามีนบุรี จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๖๖)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงเป็นหน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๔๐/๒๕๖๖)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและการอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังนั้น สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๖๖)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

โดยที่มาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น ดังนั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็น หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร. ๔๕๙/๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แต่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น



ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๑/๒๕๖๖)

๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๒/๒๕๖๔)

สภาพทนายความ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ทนายความ ควบคุมมรรยาทของทนายความ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก สภาพทนายความ และส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาพทนายความ ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ ให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และมีอำนาจหน้าที่จดทะเบียน และออกใบอนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็นกิจการทางปกครองและเป็นบริการสาธารณะ อย่างหนึ่ง จึงเป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความและเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น สภาพทนายความจึงเป็นหน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. ๕๖/๒๕๖๔ ที่ คร. ๒๒๙/๒๕๖๔ ที่ คร. ๕๑/๒๕๖๕ และที่ คร. ๑๑๑/๒๕๖๕ วินิจฉัย แนวทางเดียวกัน)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีทุนจดทะเบียน



รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด อันถือเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ ประกอบกิจการก่อสร้าง ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ ตลอดจนประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร เป็นต้น เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยตกลงมอบหมายให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า โครงการ Airport Rail Link ระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิ โดยให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทำการในเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเป็นกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ดำเนินกิจการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้าโครงการดังกล่าว อันเป็นสิ่งที่สาธารณูปโภคที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยตรงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔/๒๕๖๕)

แม้บริษัท พชร บัส จำกัด จะมีใช้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่บริษัท พชร บัส จำกัด เป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินการขนส่งบุคคลแทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาและมีอำนาจว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกอบการขนส่งบุคคล ในกรุงเทพมหานครได้ตกลงทำสัญญาให้บริษัท พชร บัส จำกัด เข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางสาย ๑๘ และเส้นทางสายที่ ๒๐๓ โดยบริษัท พชร บัส จำกัด เป็นผู้จัดหารถร่วมโดยสารประจำทางเอง และมีรายได้จากค่าตอบแทนที่บริษัท พชร บัส จำกัด จัดเก็บค่าโดยสารจากผู้มาใช้บริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแบ่งปันให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตลอดอายุสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น บริษัท พชร บัส จำกัด จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชน



อันเป็นกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะแต่ในกรณีที่กระทำการในการดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวเท่านั้น **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๒/๒๕๖๕)**

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกากำหนดสิทธิและประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๖๕)**

บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทาง โดยได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ประกอบกิจการขนส่งประจำทางในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย ดังนั้น บริษัท ขนส่ง จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการคมนาคมและการขนส่ง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๖/๒๕๖๕)**

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้รับมอบหมายจากรัฐให้จัดทำบริการสาธารณะในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๘๘/๒๕๖๕)**

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการขั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนงานศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อสถาบันการพยาบาล



ศรีสวรินทิรา สภาอากาศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านการพยาบาล อันถือได้ว่าเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจการทางปกครอง กรณีย่อมถือได้ว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาอากาศไทย เป็นหน่วยงานทางปกครองตามนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒/๒๕๖๖)

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งหรือรับรองโดยบทบัญญัติของกฎหมาย มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่ในการจัดการดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยภายใต้เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ โดยมีคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยเป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กำหนด และเป็นผู้แทนของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนั้น การดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงหาได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินการทางปกครอง ซึ่งจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จึงไม่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๖๔)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าผู้กู้และผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาคง เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินการกิจการของสมาคมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในสมาคม อันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสมาคม โดยหาได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าผู้กู้และผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาคง จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๗๓/๒๕๖๔)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕